



Kunngerðablaðið A

2025

Givið út 31. januar 2025

Nr. 6

23. januar 2025

Kunngerð um avtalur o.a. innan somu fyrítøku ella samtak

Við heimild í § 4, stk. 2, í løgtingslóg nr. 72 frá 22. mai 2023 um kapping verður ásett:

§ 1. Avtalur, viðtøkur og samskipað framferð innan somu fyrítøku ella samtak, fevna í hesi kunngerð um:

- 1) loddrættar samtaksavtalur sambært § 2, treytað av, at dótturfyrítøkurnar ikki hava nakað veruligt sjálvræði til at skipa teirra framferð á marknaðinum,
- 2) vatnrættar samtaksavtalur, sambært § 3, ella
- 3) innanhýsis avtalur í lutafeløgum, um hesar avtalur eru avmarkaðar til tað, ið er neyðugt til tess at tryggja ein nøktandi rakstur av lutafelagnum og varðveitslu av styrki í gjørdum avtalum, sambært § 4.

§ 2. Við loddrættar samtaksavtalur í hesi kunngerð er at skilja avtalur o.a., sum eru gjørdar millum fyrítøkur, ið hava tað í § 6 í vinnufelagalógini ásetta tilknýtið.

Stk. 2. Við veruligt sjálvræði, sambært § 1, nr. 1, er at skilja, at dótturfyrítøkurnar ikki eru undir fyriskipanarrættinum hjá móðurfyrítøkuni.

§ 3. Við vatnrættar samtaksavtalur í hesi kunngerð er at skilja avtalur o.a., gjørdar millum tvær ella fleiri fyrítøkur, sum við skrivligari avtalu ella sambært áseting í viðtøkunum hjá fyrítøkunum geva seg undir felags leiðslu, ella eru undir avgerandi ávirkan frá slíkari, við teirri fyritley, at:

- 1) felags leiðslan samskipar atferðina hjá luttakandi fyrítøkunum á marknaðinum,

- 2) luttakandi fyrítøkurnar eru varandi undirgívnar felags leiðsluni, og
- 3) ein skipan er gjørd um býti av handilsligum váða og figgjarligum úrslitum.

§ 4. Við lutafyrítøkur í hesi kunngerð er at skilja eindir, ið hava tað í § 4 í vinnufyrítøkulógini nevnda endamál.

Stk. 2. Við innanhýsis avtalur, sambært § 1, nr. 3, er at skilja avtalur o.a., gjørdar millum lutafelagið og limir tess ella sínámillum avtalur o.a. hjá limunum, t.d. um sínámillum skuldarbinding hjá limunum, atkvøðu og umboðan í lutafelagnum, og sum ikki hava týðandi ávirkan á onnur, enn limirnar og lutafelagið.

Stk. 3. Við nøktandi rakstur av lutafelagnum, sambært § 1, nr. 3, er at skilja vanlig gagnnýtsla av kapasitetinum hjá felagnum.

Stk. 4. Við varðveitslu av styrki í gjørdum avtalum, sambært § 1, nr. 3, er at skilja skylda hjá limunum at lata síni áhugamál sum keyparar ella veitarar verða røkt gjøgnum lutafelagið í eitt avmarkað tíðarskeið. Um lutafelagið ikki hevur eina ráðandi støðu, er hetta tíðarskeið í mesta lagi tvey ár. Um lutafelagið hevur eina ráðandi støðu, skal tíðarskeiðið vera munandi styttri.

§ 5. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og samstundis fer úr gildi kunngerð nr. 10 frá 11. mars 2008 um avtalur v.m. innan somu fyrítøku ella samtak, kunngerð nr. 7 frá 13. mars 2008 um virkseimið hjá Kappingareftirlitinum og kunngerð nr. 8 frá 13. mars 2008 um starvs- og fundarskipan fyri Kappingaráðið.

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, 23. januar 2025

Høgni Hoydal (sign.)
landsstýrismaður

/ Herálvur Joensen (sign.)